La Razón
ESPAÑA · LA RAZÓN
MARTES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 04:26 H

La Audiencia de Madrid juzgará por "traición" a los espías del CNI acusados de filtrar información a EE UU

La Fiscalía les acusa de filtrar "documentos de alto riesgo" vinculados con la Defensa y Seguridad Nacional. Será el segundo juicio por este delito en democracia.

GEMA HUESCA · ESPAÑA

Los dos espías del CNI acusados de filtrar "documentos de alto riesgo" a Estados Unidos se sentarán en el banquillo de los acusados, según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN. La Audiencia Provincial de Madrid acogerá la vista oral contra los dos investigados (quien fuera jefe de la Sección de Rusia y un subordinado suyo) por delito de traición, revelación de secretos e informaciones relativas a la Seguridad y Defensa Nacional. Se tratará del segundo juicio por traición en democracia en España después del que se siguió en 2010 contra el que fuera espía del CESID (antiguo CNI) Roberto Flórez y por el que fue condenado a 12 años de prisión.

En este caso las diligencias se encuentran en fase intermedia, según la investigación realizada por este medio. Tras tres años de instrucción a puerta cerrada y sin que apenas haya trascendido información sobre el procedimiento, el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid entiende que hay indicios para juzgar a los dos investigados por haber revelado, presuntamente, información clasificada como secreta a la que habrían accedido de manera irregular. El asunto ha recaído en la Sección decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de juzgarles. El ponente será el magistrado Francisco Javier Teijeiro; quien también asumió la ponencia del conocido como "caso de la patada en la puerta" contra los agentes que irrumpieron de manera ilegal en un piso de Madrid en plena pandemia.

Por el momento se está a la espera de que la Fiscalía Provincial de Madrid y la Abogacía General del Estado (que representa al CNI) presenten sus escritos de acusación. Desde el arranque de la causa tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía han visto indicios de delito en la actuación de los dos espías investigados a los que los servicios secretos habrían "cazado" extrayendo información de las bases de datos de los servicios de inteligencia españoles para proporcionársela a "personas no autorizadas". La Fiscalía, de hecho, ha mantenido que la exfiltración de información clasificada "compromete la seguridad de los medios y procedimientos del CNI, sus actividades de Inteligencia y la seguridad de las operaciones", según reza la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Las diligencias que ahora se dirigen al banquillo de los acusados arrancaron a tenor de una denuncia interpuesta en la Fiscalía por la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, en septiembre de 2023. La máxima responsable de los servicios de inteligencia, que amplió los hechos denunciados a finales de dicho mes, alertó de que uno de los investigados (que ejerció en Operaciones Especiales) extrajo información clasificada del Centro "ajena a sus responsabilidades profesionales" y se la facilitó, entre

otros, a su superior, también investigado en esta causa por haberla puesto en manos de terceros. Se trata de un capitán de fragata de la Armada Española que accedió a la jefatura de la Dirección de Inteligencia en el año 2022 y que desempeñaba su labor en el departamento de contrainteligencia rusa.

En concreto, se les acusa de realizar anotaciones en cuartillas de información de las bases de información del CNI y de sacarla del Centro "camuflada entre billetes". Entre dicha información se encontraban nombres de fuentes humanas, nombres en clave de operaciones, datos sobre el despliegue en el exterior o gráficos de conectividades de individuos rusos. Se trata de material "muy sensible" protegido por la Ley de Secretos Oficiales que el subordinado envió a su superior y que incluyó, además, notas de contenido informativo sobre Turquía o Arabia Saudí. La Fiscalía sostiene que reconoció en conversaciones incautadas la existencia de tres encuentros casuales en Madrid con miembros de servicios de inteligencia extranjeros.

El CNI le acusó de realizar fotografías relacionadas con los servicios de inteligencia norteamericanos y de exfiltrar toda esta documentación a personas ajenas al CNI, además de a un familiar muy cercano. Ahora bien, la denuncia inicial matizó que no había certeza absoluta acerca de que estos documentos se hubieran vendido a países terceros. Con todo, y ante la gravedad de los hechos, se abrieron diligencias por delito de traición y se ordenó la detención de ambos, que fueron suspendidos en sus funciones. Del registro practicado en los primeros compases de la causa se detectó que atesoraban información relacionada con el CNI en sus respectivos domicilios, según advirtió la Brigada Operativa de Apoyo (BOA) de la Policía Nacional. Entre otra documental, se localizó la fotografía de una persona objetivo del CNI e información variada relacionada con temas clasificados de los servicios secretos.

Las sospechas acerca de que estarían extrayendo información de manera ilegal les llevaron a monitorizar todos sus movimientos. De hecho, controlaron sus actividades bancarias, colocaron balizas de seguimiento en sus vehículos e intervinieron sus comunicaciones en los meses previos a que se presentara la denuncia ante la Fiscalía. Según obra en el sumario de este procedimiento, en marzo de 2023 ya comenzaron los seguimientos, toda vez que detectaron que el jefe de área abandonó su domicilio sin los dos teléfonos móviles que suele llevar consigo. Se trata de un gesto que repitió en abril, junio y agosto y que llevó a los servicios secretos a sospechar que se deshizo de los aparatos para evitar dejar rastro de su movimiento. Los seguimientos permitieron verificar sus desplazamientos a otros países (como ocurrió con un viaje a Portugal en verano de 2023) y también los desembolsos de su tarjeta bancaria.

El abogado del agente denunció que este espionaje se produjo tiempo antes de que se abrieran diligencias y, por lo tanto, supuso una vulneración de sus derechos fundamentales. "Resulta inequívoco que, al menos, existieron varias diligencias de entrada y registro en el domicilio particular del investigado, en añadido a intervención de comunicaciones de sus teléfonos personales, así como monitorización de sus actividades bancarias y el balizado de su vehículo particular, todo ello sin contar los seguimientos estáticos y dinámicos a los que se vio sometido durante meses hasta la incoación judicial de la presente causa", denunció el letrado.

La Fiscalía defendió la gestión del CNI asegurando que los hechos son de "gravedad extrema" y que eran conscientes de que el principal investigado se había dotado de «sus propios medios informáticos y de comunicación seguros» en su domicilio, con los que podría estar extrayendo la información. El

CNI, por su parte, detectó que el segundo espía se envió material reservado entre sus cuentas de correo. "De terminar esa información en manos de agentes externos hostiles, podría causarse un daño muy importante para la seguridad nacional", advirtió el CNI en 2023.

La juez que investiga estos hechos acordó prisión provisional para ambos amparándose principalmente en el riesgo de fuga. La instructora acordó la medida a petición de la Fiscalía, que apuntó a la elevada pena de los delitos que se les atribuyen (la traición se castiga con entre seis y doce años de prisión) y al hecho de que ambos hubieran adquirido una vivienda en Brasil, lo que podría precipitar su huida. La Fiscalía y la Abogacía intentaron prolongar al máximo su privación de libertad asegurando que ambos son miembros del CNI desde hace dos décadas y que cuentan con habilidades para pasar desapercibidos y abandonar el país sin ser detectados. No obstante, en noviembre de 2023 quedó en libertad el primero de ellos. El de mayor rango logró salir de prisión un año después, en diciembre de 2024. Sobre ambos pesan las medidas cautelares de prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.

Los investigados no solo niegan los hechos, sino que denuncian que fueron objetivo de espionaje dentro del mismo CNI sin que se siguieran los cauces legales para ello. Es más, aseguran que hay vicios de "nulidad radical" porque se les intervino comunicaciones y se registraron sus domicilios sin contar con la correspondiente autorización del magistrado de enlace del Tribunal Supremo. Además, afirman que en ningún momento han tenido intención de abandonar el país (pese a poder hacerlo) y que son los primeros interesados en "esclarecer la verdad material de los hechos" y demostrar su "plena inocencia". En los escritos remitidos al juzgado y a los que ha podido acceder este medio, denuncian ser víctimas de una "praxis absolutamente espuria e ilegal" desplegada por los servicios de inteligencia que, según alegan, habría constatado la propia directora del CNI en su declaración como testigo en el procedimiento.

La detención de los dos agentes en septiembre de 2023 provocó un choque diplomático con Estados Unidos, tal y como confirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ostenta el control del CNI. El Gobierno protestó ante la entonces embajadora de Estados Unidos en Madrid, Julissa Reynoso, y le exigió explicaciones ante la sospecha de que Washington les sobornó para que facilitaran información clasificada. Además, España expulsó a dos espías de Estados Unidos que estaban destinados en la Embajada de Estados Unidos en Madrid por su presunta implicación en la captación de los agentes investigados.

La investigación que se ha seguido en el juzgado por delito de traición cuenta únicamente con un precedente. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Roberto Flórez, quien fuera miembro del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), por un delito de traición a doce años de cárcel en 2010, aunque luego el Tribunal Supremo le rebajó la condena. Tras el juicio, en el que ejerció la acusación particular el CNI, el tribunal consideró probado que vendió a Rusia información clasificada a la que no tendría que haber tenido acceso por 200.000 dólares que habría cobrado en efectivo. Los magistrados consideraron probado que cometió traición al cumplirse los dos requisitos necesarios que exige este delito recogido en el artículo 584 del Código Penal: que filtró la información con el propósito de favorecer a una potencia extranjera y que la misma era susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional.

Fuente: https://www.larazon.es/espana/audiencia-madrid-juzgara-traicion-espias-cni-acusados-filtrar-informacion_202611106af28ee8ea8d8979977fe828.html
Recorte generado el 10/11/2026, 6:09:59 · sin publicidad ni recomendaciones.